

Consejo de Planificación Urbano Ambiental ACTA N° 354

El día viernes 11 de setiembre de 2020, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz a través de la plataforma "Zoom" que permite realizar reuniones virtuales (Debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 no se permiten reuniones personales). En representación de la Comisión Plenaria Honoraria y de las instituciones que la componen están presentes las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

CEPIA: Ana Margonari.

Colegio de Ingenieros Civiles: Ausente Con aviso.

Colegio de Arquitectos Marcelo Celoira Mauro Paladino

Colegio Técnico Constructores Universitarios: Eduardo Vega

Asociación Inmobiliaria: Lidia Inés Prados, Oscar Arena

Concejo de Representantes: Concejales por la mayoría, Mariano Melana. Concejales por la minoría, Jorge Lassaga.

Departamento Ejecutivo Municipal: Directora de Ambiente, Ejido y Desarrollo Sustentable, Mónica Martínez. Directora de Infraestructura Urbana, Liliana Bina.

Unidad Técnica: Nazareth Margonari, Sergio Reyna, Carla Livelli

Visitantes: Concejales por la minoría Daniel Ribetti, Mario Macagno

Secretaria: Miriam Birchmeyer

Orden del Día

- Consideración de acta
- Novedades Concurso Técnico Concejo de Representantes
- Informe de Dictámenes pendientes elevados al Concejo de Representantes
- Designación de Representantes del Ejecutivo
- Propuesta AP2 Intangible.
- Informe MAP
- Código de edificación - Texto Corregido
- Concertación Castillo Garlot
- Concertación Camping Madagascar

En primer lugar, se pone a consideración el Acta N° 353 Los participantes leerán el acta y enviarán su aprobación por correo electrónico.

Mariano Melana deja aclarado que el mail con respecto a la plenaria pasada, fue enviado correctamente por Miriam Birchmeyer, que seguramente hubo un problema en la casilla de correo. Comenta que acordó en enviar otra dirección de correo para evitar otro inconveniente.

Se trata la Concertación Camping Madagascar

El primer tema que se trata es la Concertación Camping Madagascar. Marcelo Celoira se abstiene a participar ya que se trata de un proyecto en donde él es el arquitecto.

Laura Colladon pregunta si se leyó la propuesta de dictamen Concertación Camping Madagascar.

Liliana Bina comenta que el proyecto fue aprobado por ordenanza de concertación, porque la zona en donde se encuentra el camping no lo permite. Se concerta que es un lugar adecuado. A cargo fue una concesión de 12 metros para abrir una calle en el límite sur. El proyecto cambio de profesional, se realizan modificaciones en el zoom, baños y la proveeduría se cambia de lugar, quedará

sobre Av Cárcano para que en la estacionalidad, pueda seguir trabajando. Es funcional con lo que se concertó, no merita una nueva concertación. El proyecto actual es superador en función a la estética. Considera que no hay razón para que se vuelva a concertar.

Se pregunta si se aprueba el Dictamen.

- ADARSA aprueba
- Eduardo Vega, lo considera correcto. No hay plusvalía de más, son modificaciones dentro del proyecto de camping. Acuerda con que no haya otra concertación
- Inés Prados aprueba
- CEPIA aprueba
- Colegio de Arquitectos aprueba
- Mariano Melana aprueba
- Jorge Lassaga aprueba

Se aprueba por la unanimidad de los presentes.

Próximo tema: Novedades sobre el Concurso de los Técnicos

Mariano Melana comenta que se comenzó con la apertura de los sobres.

Jorge Lassaga dice que fueron aproximadamente 10 sobres los que se abrieron, los postulantes fueron 28. Se realizó el acta correspondiente y el 11 de setiembre a las 16 hrs. se termina con la apertura de sobres.

Laura Colladon pregunta si se tiene el perfil de las personas que se han presentado.

Mariano Melana dice que se acordó en comisión general que hasta no tener una posición clara no se dará información. La misma se tendrá bajo resguardo para evitar una intromisión externa.

Laura Colladon, expresa que el CPUA no es de afuera solo se quiere saber qué cantidad de ingenieros, arquitectos se han presentado.

Mariano Melana, comenta que por una cuestión de que son datos personales, puede que alguno no haya enviado la información correspondiente u haya omitido enviar alguna información. Estas son cuestiones que pueden hacer que quede excluido del concurso, pero comenta que en general son arquitectos.

Jorge Lassaga comenta que hasta ahora son siete arquitectos, dos ingenieros y dos ingenieros agrónomos. Solamente se está verificando si cumplen con las condiciones requeridas en las bases del concurso.

Se le avisa a Marcelo Celoir que puede ingresar a la plenaria que el tema de Madagascar ya fue tratado.

Próximo tema: Informe de Dictámenes pendientes elevados al Concejo de Representantes.

Laura Colladon, pregunta cuando se tratará el Dictamen de Lluvia de diseño, y comenta que hay otro dictamen pendiente que es el que considera a la costa del Lago San Roque como de interés ambiental.

Jorge Lassaga dice que respecto al Lago San Roque no está referenciado. Sobre los demás dictámenes no ha hablado con la Presidencia. Ingresaron al CR pero no

fueron distribuidos a los Concejales. El como Concejal de la Minoría los puede presentar.

Laura Colladon dice que el dictamen con respecto a la Costa del Lago San Roque como área de interés ambiental fue presentado el año pasado. Fue aprobado por unanimidad en el CPUA.

Jorge Lassaga expresa que los Dictámenes deben ingresar por Secretaría Legislativa para que luego se distribuyan.

Mariano Melana, comenta que no ha ingresado nada y pregunta por donde han sido girados los dictámenes.

Miriam Birchmeyer dice que todos los dictámenes que se elevan desde el CPUA, se presentan en Secretaria Legislativa.

Liliana Bina propone hablar con la Concejal Carla Livelli sobre el dictamen de Lluvias de diseño y sobre el dictamen de la Costa del Lago San Roque manifiesta que fue hace bastante tiempo, que está en suspenso y se compromete en averiguar.

Inés Prados, dice que el año pasado solicitó informe sobre la grúa que se encuentra en una construcción en la calle San Lorenzo y no obtuvo respuesta. Además pregunta si se ha hecho un relevamiento sobre la costa del rio San Antonio, Barrio Los Manantiales. Tiene entendido que se extendió el asentamiento, que han ampliado las construcciones de la costa.

Liliana Bina recuerda a la solicitud de informe y que averiguará. Comenta sobre la ocupación de la costa del rio, en el Barrio Los Manantiales se hizo un relevamiento desde Acción Social. Que está el proyecto de expropiación, para abrir las calle Mármol y Pavón, permitiendo en ingreso del camión de la basura, la policía, etc. Dice que no es fácil porque hay que relocalizar a las familias que allí habitan. Tiene conocimiento de la movilidad de las personas, que han ampliado las construcciones. Se realizaron las actas correspondientes. Es un tema que debe resolver el DEM.

Mauro Paladino expresa sobre el tema de la grúa, que cree cambió de dueño. Han solucionado los temas legales y se está por retomar la obra.

Próximo tema: - Designación de Representantes del Ejecutivo

Laura Colladón solicita la designación de los representantes del Departamento Ejecutivo, para la próxima plenaria. Es necesario realizar las elecciones en el CPUA.

Lilliana Bina, no tiene nada para informar. Hará el reclamo.

Laura Colladon le solicita a Mónica Martínez que también averigüe sobre el decreto de las designaciones.

Mónica Martínez dice, con respecto de las designaciones no tiene novedades y comenta sobre el tema de la grúa que hablo con el Secretario de Desarrollo Urbano Ambiental y con el Director de Obras Privadas para que se realice una verificación a la grúa y constatar que posee las condiciones de seguridad pertinentes.

Próximo tema: Propuesta AP2 Intangible

Laura Colladon muestra la propuesta, comenta que se observa todo lo que se ha degradado a pesar de ser una zona roja en donde no se puede construir. La propuesta fue realizada por ADARSA, CEPIA Y COLEGIOS DE INGENIEROS. Se enviará a la unidad técnica para su estudio. Lo consideran un avance muy importante para proteger los terrenos, hay que tratar de evitar que se continúe degradando.

Ines Prados pregunta si a los titulares de los terrenos se los notificó informando que sus tierras se encuentran comprendidas en esas zonas. La preocupación de la gente es que esos terrenos van quedando en zona intangible.

Laura Colladon dice que no sabe si se notificó, pero que ella tampoco fue notificada cuando su terreno cambió de zona R. Manifiesta de que hay que pensar sin intereses personales. En la Ley de presupuesto mínimo de la Nación prevé que los territorios que se encuentren en zona roja se les pagará para que de esta forma se mantenga la conservación de la zona. El municipio puede acompañar haciendo una quita de los impuestos, es un tema a tratar.

Mónica Martínez dice que justamente para ello se hizo el estudio geomorfológico, son los condicionantes para la planificación. Hay que estudiar cada una de las capas. La Ley de Bosques es muy rígida es algo en que todos están de acuerdo. Entiende el planteo de Inés, comenta que en esos casos de alguna manera serán contemplados. La ley de Bosque es intangible, es zona roja.

Liliana Bina coincide con Mónica Martínez, la Ley de Bosque es intangible. Le parece bien que se declare área protegida intangible, comenta que la Ley Nacional plantea un fondo compensatorio para los territorios que son rojos, los fondos los deriva la Nación a la Provincia. La Provincia es la que deriva a los Municipios y los Municipios a los particulares. La Nación a Córdoba no se los está otorgando porque la Provincia adeuda la liquidación de los primeros fondos que mandaron para la compensación. Córdoba está en falta, entonces se debe reclamar a la Provincia, hay que regularizar esa situación. A través de la unidad técnica se debería hacer un informe para elevarlo a la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Córdoba. Se tiene que averiguar si la Provincia ya resolvió este tema administrativo para que empiecen a devolver a la Municipalidad los fondos de la Ap1 y una vez los territorios en AP2 sean áreas intangibles se compensen a los propietarios como corresponde. El área protegida AP1 es anterior a la Ley de Bosque por eso es el gran valor que tiene. Villa Carlos Paz hizo un área protegida cuando no existía la Ley del Bosque que fue promulgada entre el 2004 y 2007. Nuestra área protegida es de la época del '90. De todos modos, la Ley de Bosques ha generado un derecho que debemos exigir.

Marcelo Celoir agrega, que si bien es zona intangible no está protegida la zona roja. Cree que se debería hacerse un poco de inventiva para ver cómo se protege. Lograr que la intangibilidad sea a un 90% permitiendo que algún privado pueda responsabilizarse por la protección del área. Comenta que los incendios son cada año son peores. Antes de ir a apagarlos con recursos humanos, habría que tomar algún tipo de acción preventiva que podría ser a través de una relación con los privados.

Oscar Arena comenta que sigue la línea de Marcelo Celoir con respecto a las áreas protegidas. Se puede observar que no son tan protegidas. Hay basurales, hay incendios, sobre todo lo que más preocupa es el tema de las usurpaciones, que por más que se trate de controlar se ve desbordada por parte de los privados. Toda la zona que está cerca de las 400 viviendas en adelante y Colinas está en riesgo. Y por más que se pongan en una zona roja habría que tratar con los privados justamente para llegar a un acuerdo porque serian como un agente de control en cada territorio. Cree que es conveniente trabajar en conjunto. Hay todo

tipo de malos usos en la zona y muchas veces no por parte de los propietarios si no de gente que los usa como una despensa tanto como para leña como para sacar áridos, pesca y caza ilegal.

Laura Colladon comenta también sobre el tema de los basurales, que es una cuestión nuestra que no sabemos cuidar, si damos una vuelta por Villa Carlos Paz, nos damos cuenta que es una ciudad sucia. En cuanto la zona roja la ley es muy clara, te dan los fondos y te exigen un Plan de Manejo. Entonces el propietario tiene la responsabilidad de hacer un plan de manejo con los fondos que se les otorgue. Hay que hacer educación ambiental en toda la población. Una zona por más que haya sido arrasada por el fuego, no significa que cambia el uso del suelo.

Mónica Martínez, dice que la cantidad de basurales es una cuestión social, a pesar de los carteles, se sigue tirando muchos residuos. La mayoría son escombros. Desde Ambiente se están dictando capacitaciones, se pueden dar en el CPUA, es muy importante saber qué hacer con la basura.

Oscar Arena muestra fotos no solo de los incendios y basura sino de los que andan en moto. Comenta que el tránsito de las motos por las laderas de la montaña modifican los desagües naturales de las lluvias. Esto hace que las zonas altas de las laderas se hagan más áridas, que el agua fluya mucho más rápido. Habló con el Jefe de Seguridad urbana para ver si se podía llegar a hacer un extendido del recorrido. Considera también que la tala indiscriminada que se está realizando pasa más allá de una necesidad. Es un negocio de los habitantes de la zona que ingresan a los campos privados en grupo de 5 a 10 personas y se llevan camionadas de leña. Es un tema que hay que tratarlo con urgencia.

Laura Colladon, dice que el tema de las motos se tratará en la Comisión del Plan de Manejo (MAP).

Mauro Paladino, comenta que es importante informar más sobre el área protegida, hay generar cartelería. En lo intangible le parece importante involucrar a Asociaciones, como ser los senderistas, ambientalistas, observadores de aves. Cuenta que él es el presidente La Asociación Cordobesa de Ciclismo en la Montaña que está a disposición del CPUA y del DEM para participar en lo que haga falta, puntualmente en los incendios. Ellos tienen 6 circuitos homologados, trabajan responsablemente protegiendo las especies nativas y forestando. En el último incendio, tres de los circuitos cobraron una gran importancia.

Laura Colladon comenta que le parece bien y que todo lo que se obtenga como aprendizaje será volcado a Camiare y la AP2.

Jorge Lassaga acota con respecto a los basurales y dice que es el 100% cultural lo que está sucediendo. Le consta que el Departamento Ejecutivo Municipal ha puesto carteles. Considera que la población debe tener acceso al Centro Ambiental sin costo alguno.

Liliana Bina comenta que la población en vez de contratar contenedores, contrata a gente que se gana la vida llevando basura. Lo realizan con camionetas muy viejas, el costo es menor que el de los camiones. Hay que hacer un análisis costo beneficio, ver cómo se puede promover a que obtengan accesos libre al Centro Ambiental. Existe un problema cultural y también una realidad económicasocial. También comenta que le parece importante convocar a la Asociación de Ciclista para trabajar en la MAP.

Además solicita que los temas que quedan a tratar se lean, se estudien y se traten en la próxima plenaria.

Jorge Lassaga comenta que estuvo revisando la 4021 y le gustaría escuchar las opiniones de los Colegios Profesionales.

Proximo Tema: Informe de la MAP

Laura Colladon dice en la MAP fue presentado Luis López, asistió Soledad Lescano. Fue una reunión productiva, se avanzó y se le solicito a Luis Lopez que haga un resumen de lo que ya se ha hecho, cuando Soledad Lescano estuvo a cargo de la MAP. Los temas que se trataron fueron:

- Reflotar el Club de la Ladera, que es fundamental para proteger el área.
- Seguir en contacto con Parques Nacionales.
- Demoler el tanque en la zona de la cantera.
- Se pusieron fechas para dar las cuatro charlas en los Centros Vecinales, serán en el mes de octubre.
- Retomar el contacto con las escuelas.

Mónica Martínez expresa que es importante retomar una periodicidad de las reuniones. Plantea que sea una vez al mes.

Liliana Bina dice que en la cantera hay que hacer infraestructura, plantea que las reuniones sean cada 15 días para intercambiar opiniones.

Debaten

Se acuerda para el 18 de setiembre 2020 una reunión de la Comisión del Plan de Manejo, (MAP).

Carla Livelli propone que la reunión de comisión sea una vez por mes y otra reunión para desarrollar temas.

Laura Colladon acuerda que sea una vez al mes y virtual.

Quedando temas pendientes, se cierra la sesión a las 10:58 hrs.